壹、性質

一、抗辯权說（環）：未交付前，扣減权之行使純粹用以拒絕交付遺贈物之作用為消極防禦，屬永久之抗辯权，並以无效為由主張之

└ 林：无法解決已交付之情形，且既已无效何來抗辯权

二、債权說（劉鍾英）：本質上係无效後之不当得利返还請求权

└ 林：§1225前淪為注意規定

三、債权之形成权說（胡、鼎）：遺贈仍有效，故扣減权使有效之債权（遺贈行為）成為无效債权之形成权

└ 林：特留分人降為債权人地位，保护不周

四、形成权兼抗辯权說（戴）：扣減因意思表示生效之形成权；扣減亦僅有消極效力之抗辯权

五、物权之形成权說（通、SC81台上1042、91台上556、103台上2071）：行使扣減权後遺贈当然失其效力，物上权利当然復歸繼承人，殊以前提係物权已移転

1. 分割前：公同共有中，若交付則須以所有共有人名义請求（SC91台上556），並於分割時為主張特留分之意思表示
2. 分割後之未交付：权利障礙抗辯，不得提起所有物返还之訴 ／已交付：§767物上請求权

貳、標的

一、§1200~§1208遺贈（§1225）（環：限此部分得扣減）

二、§1187指定應繼分、§1165Ⅰ指定分割（通、21院741、SC91台上556、81台上1042、104台上1480、108台上1706）：得類推扣減权

三、§60捐助行為、信託、遺囑信託

四、§1165Ⅱ分割禁止、§1209執行人指定、§1219撤回 皆不得扣減

五、令領受撫恤金遺族之指定非扣減對象，因撫卹金非遺產（公務人員退休資遣撫卹法§63Ⅱ本文、公立學校教職員退休資遣撫卹條例§63Ⅱ本文）

六、生前普通贈與不得扣減：不計入應繼財產，亦非扣減標的（通、31院2364、25院1578、SC48台上371例、25上660例）

七、生前特種贈與

1. 肯定說（模）：若數額過鉅，僅靠歸扣仍架空他人特留分最低保障，為求實質公平應例外准予扣減
2. 否定說（通、21院743）：屬應繼分之前付，本質為生前處分，依§1173歸扣處理即可，不得扣減，且通說超過部分无須返还，更无庸扣減

八、死因贈與

1. 否定說（胡、戴、戴東雄）
   (1) 死因贈與本質仍屬契約行為（生前行為），與遺贈為單獨行為不同
   (2) §1225限遺贈，不宜任意擴張
2. 肯定說（通）
   (1) 鼎、史、戴：死因贈與之扣減不使法律关係複雜，符合立法旨趣
   (2) 戴東雄：§1225若限遺贈及應繼分指定則有悖保护法定繼承人之立法意旨＋外國立法例（Ger§2303、Swiss§523）＋生效時點相同
   (3) 模：同為死後處分，若採前說將造成規避扣減之目的
   (4) 林：縱從§1187形式論上非扣減標的，但實質論上，將死因贈與同JP§544類推§1187亦无不可，且保障者係繼承开始之現權，与立法精神无違

參、扣減权人

一、特留分受侵害之繼承人

二、特留分权利人之繼承人：扣減权為物权之形成权，屬財產权，非一身專屬

三、特留分权利人之債权人（§242代位行使保全）

四、特留分权利人之受遺贈人

1.肯定說（范揚、胡、戴）

2.否定說（林）：受遺贈权於遺囑人死亡時始發生→後人於特留分权利人生前无從代位行使扣減权

五、应繼分受让人

1.肯定說（鼎）

2.否定說（林）：应繼分不得让与

六、個別扣減权之受让人

1.肯定說（戴、模、振）

2.否定說（林、史）：应繼分不得让与→同Swiss解釋，僅特留分权利人有扣減权，扣減权僅得繼承，不得让与

七、被繼承人之債权人代位行使

1.否定說（胡、林）：FR§921明文被繼承人之受遺贈人與債权人无此权利，且自有§1160優先返還、1161不当得利，无須承认代位权

2.折衷說（史、戴）：无限繼承時承认，因轉為繼承人之債权人，限定繼承時因有§1160，无承认之必要，現行法下已无承认必要

3.肯定說（模、振）：扣減後之应繼財產其有权受償，自应肯认否則違公平原則

肆、相对人：侵害特留分之人（受遺贈人、其他繼承人、死因贈與之受贈人）

伍、效力

一、当事人間已交付：§767、953、956（謝在全、林：不可歸責受遺贈人滅失→不負賠償責任）

二、返還方式

1.價額補償原則說（通、JP§1041Ⅰ）：不便+受贈人以價額補償他人後取得現物較符遺囑人真意

2.區分可分性說（史）：標的不可分時始可例外價額補償，可分時仍以現物返還較合於法益

3.區分已交付說（范揚）：已交付得返還價額，未交付則以特留分权利人之意思為主

4.特留分权利人有決定权說（林、SC105台上2071）：法无明文下，不应使特留分权利人降為債权人地位，故应視特留分权利人之意思而定

三、繼承开始後，明知特留分受侵害仍交付

1.扣減权之拋棄或特留分权利拋棄說（通）

2.§180③非債清償→不得依§179請求返還（林）：未交付尚无扣減权發生，何來拋棄

四、对第三人效力

1.史、模、戴、戴東雄：惡意第三人得直接向其請求返還

2、善意第三人已善意取得⇒向受遺贈人請求 §184Ⅰ or §179

3、善意為第三人設定权利⇒第三人信賴登记不受影响，惟仍得請求賠償因此所生之損害，惡意則不受公信力保护

4、无資力不能返还

(1) 由其他受遺贈人比例分擔說（通）：比例扣減之立法意旨

(2) 特留分权利人及受遺贈人分担說（范揚）

(3) 特留分权利人負担說（林）：§1225 无义務分担其他受遺贈人无力返还之部分之明文

五、行使後效力不及於未行使之其他繼承人（相對效）（SC 105台上2071）

陸、拋棄

一、繼承开始前无從拋棄

二、一經拋棄即消滅

三、得对特定之受遺贈人為個別拋棄

柒、時效

一、立法例：Ger§2332、JP§1042、大清民律草案第五編繼承法§94

二、不必規定說＝抗辯权說（琛、戴）：消極作用⇒性質上屬永久之抗辯权⇒未設規定之原因即在此

三、普通消滅時效說（鼎、刘含章、刘鍾英、胡）：未規定則回歸 §125 15年

四、繼承回復請求权消滅時效說（模、振、史、SC 103台上880）：類推§1146，早日確定繼承关係

五、撤銷权除斥期間說（林）：扣減权係物权之形成权，應於性質相類似之形成权除斥期間尋求類推依據⇒§93、245 害債含物权行為之除斥期間（1年/10年）